

1500073-10.2021.8.26.0341

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Zander Barbosa Dalcin

Comarca: Maracaí

Foro: Foro de Maracaí

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

2. No caso, constatado que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Maracaí

Foro de Maracaí

Vara Única

Av. São Paulo, 440, Maracai-SP - cep 19840-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500073-10.2021.8.26.0341 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500073-10.2021.8.26.0341

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2081695/2021 - DEL.POL.MARACAI, 16956082 - DEL.POL.MARACAI, 126/21/112 - DEL.POL.MARACAI, 2081695 - DEL.POL.MARACAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO SERGIO DA SILVA DAMASCENO

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Zander Barbosa Dalcin

Vistos.

Paulo Sérgio da Silva Damasceno foi denunciado como incurso, por duas vezes, nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, na forma do concurso material de crimes, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, o denunciado subtraiu, para si, uma camisa social, uma furadeira e uma bicicleta, pertencentes à vítima Urandi Moreira Santos.

Na mesma data, logo após o fato descrito anteriormente, o denunciado subtraiu, para si, uma caixa d'água, pertencente à vítima Aureli Meira Siqueira Bueno.

A denúncia foi recebida em 29/03/2021 (fl. 113).

O réu foi citado (fl. 122) e apresentou resposta escrita à acusação (fls. 128/135).

Durante a instrução, foram ouvidas as vítimas, duas testemunhas de acusação e interrogado o réu (fls. 342/344).

Encerrada a instrução o Ministério Público requereu a procedência parcial da ação penal (consoante manifestação gravada em mídia - fls. 342/344).).

O réu defendeu, preliminarmente, a inépcia da denúncia e requereu a desclassificação da imputação, para a tentativa, bem como a incidência da atenuante genérica da confissão (fls. 350/355).

Relatei. Decido.

PRELIMINAR

Inépcia da Denúncia

Para a realização do recebimento da denúncia, o Juiz deve verificar o preenchimento dos requisitos dispostos no art. 41, do Código de Processo Penal, bem como se há a demonstração da justa causa para o ajuizamento da respectiva ação penal. No caso dos autos, a denúncia foi recebida, não havendo espaço para insurgência após encerramento da instrução, mormente versar matéria preclusa.

Não bastasse, a denúncia foi pautada em fundamentação adequada (CPP, art. 41), descreveu, de forma suficiente e objetiva, os elementos necessários à instauração da ação penal, viabilizou o exercício pleno do direito ao contraditório e ampla defesa, pelo réu, inexistindo a aventada inépcia da inicial acusatória.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/03, auto de exibição e apreensão de fls. 47/48, auto de entrega de fls. 49/50 e pelo conjunto probatório. A autoria pelo conjunto probatório.

Paulo Sérgio da Silva Damasceno, réu, perante a autoridade policial, confirmou parcialmente os fatos (fl. 15). Em juízo, afirmou que tudo realmente aconteceu, estava em sua residência, tinha acabado de sofrer AVC, estava tomando remédio controlado fortíssimo, estava lavando a área logo cedo. Jorge apareceu na casa com o sargento de Maracá, pediram que o depoente acompanhasse os policiais pois estava sendo averiguado de um furto, ocorrido no domingo. Não tinham nenhum mandado. A casa já foi invadida umas 04 ou 05 vezes pela polícia militar e civil. Estava sofrendo perseguição física e psicológica. Estava sem usar drogas e álcool. Voltou a usar drogas e álcool em razão do que estava acontecendo em Maracá, tentativa de latrocínio, furto, roubo. Compareceu na delegacia porque não estava relacionado ao furto. O delegado pediu ajuda porque Lucas era amigo dele e precisava de ajuda para que o depoente denunciasse os autores do furto. Respondeu que não conhecia os envolvidos. Saiu da delegacia, quatro quarteirões para baixo, foi cercado por um Monza, falaram que o depoente tinha denunciado os sujeitos, que tinha que arrumar R\$ 300,00 para eles, caso contrário, iriam até a casa do depoente e pegar os pertences. Cometeu os furtos da caixa d'água e da furadeira.

Urandi Moreira Santos, vítima, em juízo, prestou depoimento em consonância com o depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 11), declarou que em sua residência, tem um porão onde guarda ferramentas de trabalho, bicicleta. Saiu da

janela e viu uma pessoa erguendo a bicicleta para passar por cima do muro da residência do depoente, do lado da vizinha, que fica aos fundos. Começou a gritar para que largasse a bicicleta e quando saiu da cozinha, o rapaz já tinha conseguido pular com a bicicleta no terreno da vizinha. Não conseguiu acompanhá-lo, machucou o pé, ficou mancando. Ele não conseguiu sair da casa da vizinha com a bicicleta e largou a bicicleta. Ele saiu correndo, pulou no terreno da igreja e não conseguiu mais vê-lo. Ele também furtou uma furadeira e uma camisa. Verificou o furto da furadeira na delegacia. A furadeira foi recuperada.

Aureli Meira Siqueira Bueno, vítima, durante a instrução, apresentou relato semelhante ao relato apresentado durante inquérito policial (fl. 09), disse que estava dentro da loja e foi chamado pelo vizinho, dizendo que tinha uma rapaz levando uma caixa d'água na cabeça. Foram atrás dele, ele entrou o quintal do vizinho, jogou a caixa d'água no outro vizinho e foi embora. Chamaram a polícia, foi atrás dele, pegou o a caixa d'água no outro vizinho e a polícia conseguiu apreendê-lo. Não conhece o rapaz.

Jorge Henrique Barauna, testemunha de acusação, policial militar, durante a instrução, apresentou relato semelhante ao relato apresentado durante inquérito policial (fl.12), afirmou que receberam solicitação via rádio de que o indivíduo Paulo teria furtado uma caixa d'água no estabelecimento comercial Vitória Materiais para Construção. O proprietário Aureli teria acompanhado ele pelas ruas da cidade. Durante deslocamento, avistaram o acusado na rua Coronel Azaias Ribeiro, estava de camisa preta e bermuda. Pulou algumas residências e conseguiram abordá-lo quando ele saiu da residência da segunda vítima, o senhor Urandi. Com o acusado, tinha uma furadeira e outras vestes, pertencentes do proprietário da residência. A caixa d'água foi recuperada pelo próprio proprietário Aureli. Não se recorda da versão do acusado.

William Teodoro, testemunha de acusação, policial militar, em juízo, prestou depoimento em consonância com o depoimento prestado perante a autoridade policial (fl. 14), disse que estava em serviço com o cabo Baraúna, havia acabado de sair da delegacia, tinham apresentado Paulo como envolvido em outra ocorrência. Receberam, via Copom, a notícia de um furto de uma caixa d'água, no estabelecimento comercial Vitória Materiais para Construção. Prosseguiram no patrulhamento, pela rua Coronel Azaias Ribeiro e Paulo começou a pular o muro de várias residências. Solicitaram apoio e fizeram cerco na rua. Nesse interim, ele saiu de dentro de uma das residências, continuou a pular o muro de outra e foi em direção a uma das casas paroquiais da igreja Matriz, conseguiu realizar a abordagem dele, estava com outra roupa, com sacola nas mãos. Após a abordagem, verificou que na sacola, tinha uma furadeira. Paulo foi conduzido até a casa de um senhor que havia solicitado a polícia, dizendo que Paulo tinha entrado na casa dele. O senhor reconheceu a roupa de Paulo e a furadeira como sendo dele. O outro policial encontrou uma camiseta preta que Paulo estava usando quando iniciou a fuga. Foi conduzido à delegacia. Paulo é conhecido nos meios policiais pela prática de furto.

Nota-se que os depoimentos são coesos e demonstram que a conduta de furto realmente ocorreu. Outrossim, o acusado apresentou confissão que foi corroborada pelo relato das demais testemunhas.

Nunca é demais lembrar, ainda, que não se pode relegar ao oblívio que o testemunho de policial deve ser respeitado, mormente, quando não comprovados vícios ou abusos cometidos e coincidir com as demais provas dos autos.

Confira-se:

"PROVA - Depoimento de policiais - Valor: Reveste-se de idoneidade a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório, mesmo que constituída por depoimentos de policiais, não

sendo possível desqualifica-los pelo só fato de emanarem de agentes estatais incumbidos da repressão penal". (TACrimSP - Ap. nº 1.370.051/1 - Araraquara - 12ª Câmara - Rel. Barbosa de Almeida - J. 29.3.2004 - v.u).

Oportuno lembrar, também, que: "a presunção é sempre a favor da autoridade judiciária ou policial. O que se presume é, realmente, a imparcialidade, a correção, a lealdade, a lisura. Precisamente a exceção é que exige prova. Quem acusa a autoridade de arbitrária, de capaz de coagir para extorquir confissões contra a verdade, de forjar depoimentos, de compelir a assinar o que o réu não disse, está no dever de oferecer provas, pois a acusação é das mais graves, é das mais repugnantes." (Ac. TJ do DF - Ap. crim. 5.371, Rel. Des. José Duarte - Plácido Sá Carvalh.o, CPP, p. 182).

Em que pese os argumentos da defesa, a conduta praticada pelo réu atingiu sua consumação pois, no caso dos autos, percorreu todo o iter criminis, encerrando com a posse dos objetos furtados, conforme narrativa dos policiais.

Referido entendimento, decorre da Teoria da Apprehensio ou Amotio, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, pela qual entende-se estar consumado o crime de furto ou roubo no momento em que o bem subtraído passa para a esfera de domínio do agente, ainda que em curto espaço de tempo. Assim, torna-desnecessária a poss emansa e pacífica do objeto subtraído para caracterizar o crime, nem mesmo é necessário que o objeto seja deslocado de um lugar para outro.

Nesse sentido o enunciado da súmula nº 585 do STJ:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Ainda:

"Ação Penal Furto simples Sentença condenatória Recurso da Defesa postulando a absolvição ou a desclassificação para furto tentado Inadmissibilidade Aplicação da teoria da apprehensio ou amotio Prescindível a posse mansa e pacífica para consumação do delito Acusado queteve a posse da res (par de tênis) Furto consumado caracterizado. Depoimentos da vítima e confissão do réu que dão conta de que ele foi surpreendido na posse da res furtiva e Autoria e materialidade comprovados. Condenação mantida Dosimetria fixada corretamente Regime que, contudo, merece ser abrandado do fechado para o semiaberto, afinal, apesar de ter antecedentes e ser reincidente em crime patrimonial, o bem subtraído (sem violência ou grave ameaça) foi recuperado e o réu confessou plenamente a autoria. Recurso provido em parte somente para abrandar o regime". (TJSP;Apelação Criminal 1514616-66.2021.8.26.0228; Relator (a): Xisto AlbarelliRangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; ForoCentral Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento:07/01/2022; Data de Registro: 07/01/2022)

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do réu, deve ser considerada normal. O acusado possui antecedentes criminais, conforme certificado à fls. 303/304, referente aos autos sob nº 0001777-60.2006.8.26.0341 (0001777-60.2006.8.26.0341). Não há elementos, nos autos, que permitam aferir sua conduta social de forma negativa, bem como sua personalidade. Os motivos e as circunstâncias são próprios à espécie. As consequências foram normais. O comportamento da vítima nada influenciou para a prática da conduta pelo denunciado. Nesse sentido, fixo a pena-base em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão e ao

pagamento de 11 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, para ambas as condutas.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, III, "d", do Código Penal e enunciado nº 545 do STJ e presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme certificado à fl. 310, referente aos autos sob nº 0003815-59.2016.8.26.0417. Tratando de circunstâncias igualmente preponderantes, cabível compensa-las, permanecendo a reprimenda em 01 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, para ambas as condutas.

Na derradeira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição e de aumento da pena, permanece as reprimendas em 01 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, para ambas as condutas.

Aplicando-se o concurso material, somo as reprimendas e fixo-as, definitivamente em 02 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 22 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório para CONDENAR Paulo Sérgio da Silva Damasceno como incurso, por duas vezes, nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, na forma do concurso material de crimes, à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 22 dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O réu é portador de maus antecedentes e reincidente, razão pela qual deverá cumprir a pena privativa de liberdade, inicialmente, em regime fechado (cf. artigo 59, c.c.artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal).

Incabível a conversão da reprimenda por restritiva de direitos, em razão da presença de maus antecedentes e a reincidência (artigo 44, II e III do Código Penal) e em razão do montante da pena aplicada, a presença de maus antecedentes e a reincidência incabível a concessão de sursis (artigo 77, caput, incisos I e II do Código Penal).

Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração pois a questão não foi debatida nos autos (inciso IV do art. 387, do Código de Processo Penal).

Deve permanecer a custódia cautelar, pois não modificadas as situações que demandaram sua necessidade (CPP, art. 387, § 1.º). Recomendo o réu na prisão onde se encontram. Expeça-se a guia de execução provisória.

Saliento que a gravidade do delito perpetrado justifica, para garantia da ordem pública, a manutenção da segregação cautelar.

Ademais, no aspecto, como bem asseverado pelo Ministro Jorge Mussi, no julgamento do Habeas Corpus 68.455/DF não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva, como ocorre in casu.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA

SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 3. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]

2. No caso, constatado que o paciente respondeu preso a todo o processo, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade devem ser avaliadas com excepcional prudência. Ora, se os elementos apontados no decreto construtivo foram suficientes para manter a medida excepcional em momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação do édito condenatório precedido de amplo contraditório, no qual as provas foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida. Noutras palavras, é incompatível com a realidade processual manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade; afinal, assim como já assinalou o Supremo Tribunal Federal, trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo.

3. Constatado que o pedido de alteração do regime prisional não foi analisado pelo Tribunal a quo no julgamento do writ originário, fica esta Corte impedida de examinar a questão, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. Ademais, o tema deve ser apreciado no recurso de apelação já interposto.

4. Habeas corpus não conhecido".

(STJ, HC 279.487/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014)

Carreio ao acusado o pagamento das custas, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, cuja exigibilidade, entretanto, resta suspensa por conta de litigarem sob o pálio da Justiça Gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

Arbitro honorários ao defensor dativo em 100% da tabela. Expeça-se certidão.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD; 2) Lance-se o nome do condenado no rol de culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal; 3) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 4) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal, 5) Comunique-se à vítima o conteúdo desta decisão, ex vi do art. 201, § 2º, do CPP..

Publique-se. Registre-se. Intimem-se e Cumpra-se.

Maracai, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA